

1516614-35.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... processado por atos infracionais equiparados a tráfico de entorpecentes e roubo, que cumpria (LA) quando detido.

Trata-se a confissão espontânea de elemento idôneo de prova se afinada com o restante do acervo probatório reunido, caso dos autos.

A vítima 1, após reconhecer os réus, sem reboços, como dois dos autores do delito, pela plataforma Teams, esclareceu a dinâmica ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1516614-35.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516614-35.2022.8.26.0228 2022/000868

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE MUNIZ DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

GUILHERME PIRES ARAGÃO e ALEXANDRE MUNIZ DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, §2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, por duas vezes, cc artigo 70 do Código Penal, porque, em 22 de julho de 2022, por volta de 23h10min, agindo em concurso de pessoas e unidade de desígnios com outros três indivíduos não identificados, teriam subtraído, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, 1) 1 (uma) corrente avaliada em R\$ 100,00, 1 (um) maço de cigarros e os documentos pessoais, pertencentes à vítima 1 (Protegida, nos termos do Provimento CG 32/2000) e 2 ) 1 (uma) bolsa, contendo R\$ 60,00 em espécie, 2 (dois) anéis de prata com ametista, avaliados em R\$ 200,00, (1) aparelho celular Note 9, avaliado em R\$ 3.000,00 e um cartão bancário, dentre outros objetos não recuperados, pertencentes à vítima 2(Protegida, nos termos do Provimento CG 32/2000)

Diz a denúncia que GUILHERME e ALEXANDRE, além de três outros indivíduos, abordaram as vítimas, que caminhavam em via pública, anunciaram o assalto,

empunhando arma de fogo, e exigiram a entrega dos bens mencionados, na posse dos quais fugiram. Acionados, policiais militares diligenciaram nas imediações e detiveram os denunciados, com quem estava parte dos bens subtraídos.

Finalmente, de acordo com o Parquet, em solo policial, as vítimas reconheceram GUILHERME e ALEXANDRE como dois dos cinco roubadores;

Recebida a denúncia, em 01 de agosto de 2022 (fls.78/79), os réus foram citados (GUILHERME - fls 103 e ALEXANDRE - 105 ) e, no prazo legal, ofereceram resposta à acusação (fls.110), inábil a impedir o prosseguimento do feito, pois ausentes as hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (fls.118).

Durante a instrução, além das vítimas, foi ouvida uma testemunha comum, e, ao final, os réus foram interrogados.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em alegações finais, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a parcial procedência da ação penal, com a condenação dos réus como incurso no delito descrito pelo artigo 157, § 2º, II do Código Penal . No tocante à dosimetria, postulou pela exasperação da pena base, pelo reconhecimento da confissão espontânea e pelo aumento referente ao concurso de agentes. Além do reconhecimento do concurso formal entre os dois delitos, requereu o estabelecimento do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como o indeferimento do recurso em liberdade e a fixação de indenização às vítimas, em valor equivalente ao do prejuízo experimentado pelas vítimas (R\$30,00 à vítima Geraldo e R\$ 350,00 à vítima Cláudia) .

De seu turno, a DEFENSORIA PÚBLICA, sustentando insuficiência probatória, requereu a absolvição, nos termos do artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, para o caso de condenação, postulou pela fixação da pena base do mínimo, considerada a menoridade relativa e a confissão espontânea, pelo afastamento da causa de aumento relacionada ao emprego de arma de fogo, pelo reconhecimento de crime único, pelo estabelecimento de regime inicial semiaberto e, ao final, pelo pronunciamento do direito ao recurso em liberdade.

É o relatório.  
D E C I D O.

A ação penal é PARCIALMENTE PROCEDENTE, ajustando-se as condutas de GUILHERME PIRES ARAGÃO e ALEXANDRE MUNIZ DA SILVA ao delito descrito pelo artigo 157 §2º, II por duas vezes, cc artigo 70, ambos do Código Penal.

A materialidade está provada, nos autos, pelo boletim de ocorrência (fls.2/5), pelos autos de prisão em flagrante ( fls. 1), avaliação ( fls. 26) e exibição, apreensão e entrega ( fls. 27) e pela prova oral produzida.

Por outro lado, a autoria pode ser, tranquilamente, creditada aos réus.

Em interrogatório judicial, o réu ALEXANDRE confessou a prática do delito, afirmando que passava pelo local, onde encontrou amigos, com os quais estava conversando e, quando passaram pelo casal, foram para cima deles e puxou a corrente. Viram a viatura, assustaram-se e saíram correndo, mas foi detido. Inicialmente foram liberados, mas, depois, foram indicados como autores do delito. Trabalha na Seara, como entregador, estudou até a segunda série, não tem antecedentes criminais e já foi levado a delegacia quando menor de idade. Não havia arma de fogo com o grupo, nem ameaçaram as vítimas, ainda que tivessem feito menção de estarem armados.

De seu turno, o réu GUILHERME, admitiu participação do roubo, tentando puxar a bolsa da mulher, sem conseguir subtraí-la. Anotou que não tinham arma de fogo e todos saíram correndo. Como foi o pior dia da sua vida, resolveu falar a verdade,

acrescentando que terminou a escola, fazia curso de jardinagem e cabeleireiro, e já tinha sido processado por atos infracionais equiparados a tráfico de entorpecentes e roubo, que cumpria (LA) quando detido.

Trata-se a confissão espontânea de elemento idôneo de prova se afinada com o restante do acervo probatório reunido, caso dos autos.

A vítima 1, após reconhecer os réus, sem reboços, como dois dos autores do delito, pela plataforma Teams, esclareceu a dinâmica dos fatos. Afirmou que estava na região da biblioteca Mário de Andrade, perto da galeria MetrÓpole, em companhia da vítima 2, a caminho da casa de um amigo, quando 5 (cinco) indivíduos, os dois réus, três adolescentes e uma pessoa, do sexo feminino, cercaram o grupo, que foi ameaçado de morte, mediante disparo de arma de fogo. O declarante levantou os braços, passaram a vasculhar seus bolsos, sua carteirinha de documentos, seus cartões de banco, sendo que o rapaz mais moreno arrancou a bolsa da vítima 2, o rapaz branco arrancou sua correntinha, e, após, saíram andando. Acrescentou que um dos rapazes disse para o outro não levar o documento e jogaram a carteirinha de documentos, que conseguiu recuperar. Acionaram policiais militares que passavam em viatura, na qual entraram e os réus, que já haviam se separado do restante do grupo, foram detidos. Dos bens, a sua correntinha, presente de sua filha, e o maço de cigarros, não foram recuperados. Não chegou a ver a arma, apesar das ameaças, durante todo o tempo, de atirarem. Esclareceu que os roubadores não se preocuparam em correr – quando voltou para pegar sua carteira de documentos e acionou a polícia, chegou a perdê-los de vista por um instante, mas logo em seguida, já dentro da viatura, avistou-os novamente, o que possibilitou o reconhecimento, principalmente o réu ruivo, que arrancou sua correntinha, e, por isso pôde olhar bem para ele.

De seu turno, a vítima 2 reconheceu os réus pela mesma plataforma, em procedimento de reconhecimento pessoal, e, com relação aos fatos, narrou que, com a vítima 2, estacionou o carro, nas proximidades da biblioteca Mário de Andrade e foram abordados por sete roubadores. Inicialmente, os dois réus encostaram numa porta de loja, dizendo "perdeu, perdeu", afirmando que três adolescentes, um deles, do sexo feminino, juntaram-se à empreitada criminosa. Um dos réus arrancou a corrente da vítima 1 e o outro réu arrancou a bolsa do seu pescoço, dizendo: "aqui, é assim que a gente faz", e o tranco que deu na bolsa estourou a sua alça. A menina exigiu o aparelho de telefone celular, ao que a declarante disse que estava dentro da bolsa. Logo em seguida, chegaram outras duas pessoas e continuaram revistando as vítimas, e, depois todos saíram andando. Na esquina, as vítimas acionaram policiais, entraram na viatura e à aproximação da guarnição, o grupo se dispersou. Um dos policiais conseguiu deter os réus, enquanto o outro alcançou os três adolescentes. A moça soltou a bolsa e os menores saíram correndo e conseguindo fugir. Foram subtraídos R\$70,00, dois anéis de prata e o cartão do banco, e os demais bens que estavam dentro da bolsa foram recuperados. Em solo policial, reconheceu as mesmas pessoas que reconheceu em juízo como dois dos autores do delito. Esclareceu que durante todo o tempo os réus ameaçavam as vítimas de atirarem na boca, na cara, mas não chegou a ver arma de fogo.

As vítimas, pessoas idôneas, prestaram declarações seguras, não se vislumbrando intenção de falsa incriminação de pessoas sabidamente inocentes, e, portanto, suas palavras constituem elemento idôneo de prova. As palavras das vítimas, em delitos patrimoniais, são de fundamental importância, porque voltadas à identificação de responsáveis e recuperação de pertences, hipótese dos autos.

No particular, cumpre trazer à colação trecho de V. Acórdão prolatado pelo extinto Egrégio Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, que, consagrando a relevância da palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, tem inteira aplicação ao caso "sub judice"

"No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois,

incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (JUTACRIM 90/362)

A testemunha Pedro Paulo, policial militar, relatou que estava em patrulhamento quando foram acionados pelas vítimas e uma delas, a do sexo feminino, disse que tinham acabado de ser roubados por cinco indivíduos, sendo a sua bolsa levada. O depoente deteve os réus, enquanto o seu parceiro foi atrás dos outros três, que conseguiram fugir, mas a bolsa da vítima foi recuperada. As vítimas declararam que foram ameaçadas de levarem tiros, mas não falaram que haviam visto arma.

Não se revelam indícios de arbitrariedades no depoimento da testemunha policial militar, que ouvida sem oposição de contradita e após regular compromisso, apresentou relato seguro sobre os fatos, de acordo com o restante da prova produzida nos autos, e, portanto as suas palavras são idôneas para sustentar a sentença, condenatória, na hipótese dos autos. Acerca da relevância de depoimento de policiais em juízo:

"São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento nada indica que os policiais ouvidos como testemunhas pudessem ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam" (Des. Antonio Luiz Pires Neto, RELATOR, Ap Nº 0002502-24.2008.8.26.0068).

Limitaram-se os policiais militares a esclarecer em que circunstâncias os réus foram detidos, imediatamente após comunicação do roubo pelas vítimas, que bem delimitaram as suas características e a dinâmica do delito.

Ao final das duas fases de persecução penal, restou provado que os réus, agindo em unidade de desígnios com outros três comparsas, subtraíram bens pertencentes às vítimas, mediante grave ameaça, ainda que não provado o emprego de arma de fogo, como também entendeu o MINISTÉRIO PÚBLICO, titular da ação penal, que, nesse ponto, não sustentou a peça acusatória.

Não houve apreensão da arma de fogo e as vítimas se referiram a ameaças, negando visualização do instrumento vulnerante.

Incide a majorante relativa ao concurso de agentes, porque inequívoca a união de esforços e a divisão de tarefas entre os réus e o restante dos indivíduos que integravam o grupo, formado por cerca de cinco pessoas: os agentes e os seus comparsas concorreram de forma determinante para o sucesso da infração penal, realizando conduta material indispensável ao plano de execução do delito, bem ainda instigaram-se entre si, no sentido de conferir substancial apoio moral, uns aos outros. menor.

Sendo assim, configurado o concurso de agentes, incide a majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal. Por tais sucessos, de rigor a condenação, pela prática do delito de roubo, em concurso de agentes, ajustando-se a conduta dos réus ao delito previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo na medida em que o MINISTÉRIO PÚBLICO se desincumbiu, ainda que parcialmente, de provar a acusação, como determina o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Passo à dosagem das penas, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, o fato de os réus terem investido, com mais, pelo menos, três pessoas, contra as vítimas, acentua audácia criminosa, cumprindo anotar que houve insistentes ameaças de disparos de arma de fogo no rosto delas, amedrontando-as, o que permite aumento de 1/6 à pena-base, estabelecida em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias -multa. Na segunda fase, a menoridade relativa e a confissão espontânea retornam as penas ao mínimo. Na derradeira fase, pelo concurso de agentes, aumento as penas em 1/3, estabelecendo-as em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias -multa.

Porque mediante ação única, cometeram dois delitos (duas vítimas, com patrimônios distintos, facilmente identificáveis, na medida em que cada uma delas foi alvo de ação específica pelo grupo integrado pelos réus, impede o reconhecimento de crime único), aumento a pena em 1/6, estabelecendo penas definitivas de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, ante o disposto no artigo 72 do Código Penal.

Pelo exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a presente ação penal, condenando GUILHERME PIRES ARAGÃO e ALEXANDRE MUNIZ DA SILVA, qualificados nos autos, da prática do delito descrito pelo artigo 157, §2º, incisos I por duas vezes, cc artigo 70, todos do Código Penal, às penas de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa fixada em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elementos de convicção sobre a capacidade financeira dos réus, a impedir valoração diversa.

Com fulcro nas diretrizes do artigo 33 do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, diante do quantum da pena estabelecida. Delito de roubo em concurso de agentes, anotadas as circunstâncias judiciais francamente desfavoráveis exige o estabelecimento de regime mais gravoso, mas se trata de réus menores de vinte e um anos que, em juízo, confessaram a prática do delito. Ainda que anotem atos infracionais, os réus fazem jus, no caso específico dos autos, ao regime prisional intermediário.

Sem comprovação dos requisitos objetivo e subjetivo indispensáveis ao pronunciamento da detração provisória.

Presentes os pressupostos processuais positivos e os requisitos necessários à custódia cautelar, reforçados pela sentença condenatória, indefiro o recurso em liberdade. A excepcional situação causada pela Covid-19 não se sobrepõe ao direito coletivo à segurança e não se revela impedimento ao cumprimento de isolamento social no estabelecimento prisional, em virtude da prisão provisória, ora pela sentença condenatória, à falta de comprovação, pelo réu, de situação peculiar de saúde, anotação necessária à vista da Recomendação CNJ n. 62/2020, que não se aplica, ademais, aos delitos praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa, hipótese dos autos. Recomendem-se os réus ao estabelecimento prisional em que se encontram recolhidos.

Condeno os réus ao pagamento de custas estaduais, estabelecidas em 100UFESPs, reconhecida a hipossuficiência financeira, presumida pela representação processual pela DEFENSORIA PÚBLICA.

Anotado o requerimento ministerial e comprovado o dano causado às vítimas, reconhecido, constitucionalmente, o direito à reparação de danos, estabeleço valor mínimo para reparação nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, no equivalente a R\$ 30,00 (trinta reais) à vítima 1 e R\$350,00 (trezentos e cinquenta reais) à vítima 2, diante da natureza reparatória do instituto, em valores atualizados monetariamente, nos termos da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e, acrescido de juros legais, em 1%,

ao mês, da data do fato criminoso até efetivo pagamento.

Transitada em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados e promova-se a liquidação da pena pecuniária e das custas estaduais impostas.

Publique-se, intímese e cumpra-se.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

Maria Domitila Prado Manssur

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA